



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 11512/2015 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. C.F._1), con l'Avv. SETTEVENDEMMIE
ANNA,

PARTE ATTRICE

E

CP_1 (C.F. C.F._2), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. BUGIOLACCHI LEONARDO,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza:*

- assegnare comunque alla Sig.ra Parte_2 la quota pari al 50 % del prezzo dell'intervenuta vendita, oltre alla somma di € 8.924,17, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per i motivi espressi nelle precedenti difese e con le modalità ivi indicate, con condanna del Sig. ^{Cont} a rifondere alla Sig.ra Pt_1 i detti importi nella misura indicata o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare, per i motivi espressi in narrativa, l'illegittima estromissione della Sig.ra Pt_1 dal godimento del bene e/o comunque l'utilizzo e il godimento esclusivo da parte del Sig. ^{Cont} dal marzo 2016 all'08.02.2019 o per il diverso periodo che verrà

provato e ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare il Sig. ^{Cont} a corrispondere in favore della Sig.ra ^{Pt_1} un importo a titolo di risarcimento e/o di indennizzo e/o di corrispettivo pro quota del mancato godimento del bene, pari ai frutti civili, pro quota, secondo i prezzi correnti di mercato indicati in C.T.U. o comunque di un importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, eventualmente anche attraverso idoneo conguaglio in sede di divisione.

Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge”.

Per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, una volta concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa:

1. disporre lo scioglimento giudiziale della comunione tra le parti;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ^{CP_1} alla restituzione della somma complessiva di € 273.743,00, di cui € 260.443,00 a titolo di rimborso del prezzo di vendita da lui pagato in via esclusiva al momento della stipulazione del rogito notarile, nonché all'ulteriore somma di € 13.300,00 a titolo di rimborso della propria quota di mutuo versata, detratto l'importo di € 8.924,17 per il quale la parte ^{Pt_1} richiede la restituzione,
3. per l'effetto, assegnare tutto il ricavato della vendita all'avv. ^{CP_1} e/o condannare la sig.ra ^{Parte_1} al pagamento della somma di € 264.818,83 in favore dell'avv. ^{CP_1}, o di quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa;
4. in via subordinata, nel solo caso di rigetto delle domande sopra formulate, disporre la divisione del ricavato al 50% tra le parti, sulla base del piano divisionale e di riparto redatto dal CTU.
5. in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento di compensi professionali e spese giudiziali del presente giudizio, nonché al rimborso integrale delle spese di CTU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

La sig.ra ^{Parte_1} ha convenuto in giudizio il sig. ^{CP_1} – all'epoca suo coniuge – chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria esistente su un immobile sito in Roma, Via degli Orti Gianicolensi n. 12, acquistato dai due coniugi in comproprietà

al 50%, al prezzo complessivo di € 400.000,00, di cui € 260.438,50 versati contestualmente al rogito notarile (tramite assegni circolari, bonifici ed assegni bancari), con denaro proveniente da entrambi gli acquirenti, mentre per il residuo prezzo di € 139.561,50, veniva acceso un mutuo con la CP_2 , a carico del solo sig. Cont con concessione di garanzia ipotecaria sull'intero immobile; l'attrice deduceva che, per l'adempimento del mutuo, era stato acceso un conto corrente sul quale venivano addebitate le rate e che, essendo tale conto alimentato con denaro proveniente da entrambi i coniugi, la sig.ra Pt_1 aveva diritto alla restituzione della quota da lei pagata, in quanto parte estranea all'obbligazione di mutuo; quota quantificata, al momento della citazione, in € 8.924,17. Successivamente, l'attrice integrava le proprie domande, chiedendo anche la condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo per l'esclusione dal godimento dell'immobile comune, dal marzo 2016 al febbraio 2019.

Si è costituito il sig. CP_1 , contestando le avverse domande ed eccependo che, in realtà, l'immobile non era in comproprietà tra le parti, ma era di esclusiva spettanza del convenuto, essendo la cointestazione con la sig.ra Pt_1 frutto di simulazione per interposizione fittizia dell'immobile; in subordine, ha chiesto concedersi un differimento della divisione ex art. 1111 c.c., a tutela dell'interesse della famiglia e in particolare dei figli minori, all'utilizzo dell'abitazione – anche in attesa dei provvedimenti interinali del Presidente nell'ambito del giudizio di separazione pendente tra i coniugi; in ogni caso, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa richiesta di restituzione della quota di mutuo versata, sostenendo di aver affrontato spese maggiori per il pagamento del mutuo e chiedendo la condanna dell'attrice alla restituzione della differenza in eccesso in proprio favore, pari ad € 2.203,91.

Successivamente, con memoria 183 n. 1 c.p.c., il convenuto abbandonava la domanda riconvenzionale di simulazione, e chiedeva, in suo favore, la restituzione dell'importo complessivo di € 264.818,83, pagata dal sig. Cont per l'acquisto dell'immobile e per l'adempimento del mutuo.

Alla prima udienza il GI disponeva che le parti avviassero il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.vo 28/2010, nonché l'integrazione del contraddittorio ex art. 1113 c.c. nei confronti della CP_2 , creditrice ipotecaria iscritta con atto antecedente alla trascrizione della domanda, che si costituiva in giudizio.

Veniva poi disposta CTU estimativa del bene immobile comune (anche per la verifica della

sua comoda divisibilità in natura e la determinazione del valore locativo) e, all'esito, concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

Seguiva un rinvio, disposto su richiesta concorde di tutte le parti costituite, onde consentire la vendita privata dell'immobile, con la destinazione di parte del ricavato all'estinzione del mutuo residuo in favore della banca, come da accordo raggiunto tra le parti.

Successivamente, le parti davano atto dell'avvenuta vendita dell'immobile, con conseguente estinzione del mutuo, tanto che la CP_2 dichiarava di rinunciare al proprio intervento in giudizio, in quanto completamente soddisfatta del proprio credito.

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.05.2022, dove veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza differita dal 25 giugno 2022.

Diritto.

Sulla domanda principale di divisione.

La domanda deve ovviamente essere accolta, dal momento che – una volta abbandonata dal convenuto la riconvenzionale di accertamento dell'asserita interposizione fittizia soggettiva nell'acquisto dell'immobile – il bene risulta pacificamente in comproprietà al 50% tra le due parti, sicché ognuno di loro ha il diritto potestativo di chiederne la divisione (art. 1111 c.c.), non potendo l'altro opporvisi (fatta salva la sola possibilità di chiederne una dilazione).

Nella specie, l'iniziale richiesta del convenuto, di accordare una dilazione, è stata poi abbandonata e deve ovviamente ritenersi superata, essendo stato l'immobile venduto concordemente tra le parti.

Resta quindi da esaminare le domande accessorie e riconvenzionali proposte reciprocamente dalle parti, che influiscono anche sulla decisione relativa alla distribuzione del ricavato della vendita.

Sulle domande accessorie. Indennità per occupazione esclusiva dell'immobile.

La domanda deve ritenersi, in primo luogo, processualmente ammissibile.

Innanzitutto, non è corretto sostenere che la questione sarebbe già stata decisa con il provvedimento di inammissibilità del ricorso cautelare incidentale, poiché, in primo luogo, tale pronuncia ha riguardato esclusivamente l'istanza cautelare promossa dal convenuto e non anche la domanda di indennizzo dell'attrice (che non era oggetto del subprocedimento incidentale), e, in ogni caso, si tratterebbe di una pronuncia interlocutoria e provvisoria del

giudice istruttore, come tale revocabile e modificabile con la sentenza definitiva.

Ciò premesso, la domanda dell'attrice sarebbe sicuramente tardiva, ove qualificata come mera *reconventio reconventionis* rispetto alla richiesta del convenuto di regolamentare l'uso della cosa comune (domanda anch'essa poi abbandonata), dal momento che, in tal caso, avrebbe dovuto essere formulata sin dalla prima udienza di comparizione ex art. 183 comma 5, c.p.c.; tuttavia, la domanda di condanna di uno dei comproprietari al pagamento di una indennità per l'utilizzo esclusivo del bene, viene comunemente fatta rientrare nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra condividenti, in sede di divisione, e, segnatamente, nell'ambito della richiesta di rendiconto ex art. 723 c.c. e di imputazione dei debiti che ogni comproprietario abbia nei confronti degli altri, "in dipendenza dei rapporti di comunione" (art. 724 comma 2 c.c.).

Dal che discende, che, in base ai principi statuiti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 15/06/2015, la proposizione di tale domanda nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., debba ritenersi ammissibile.

La citata pronuncia ha infatti notevolmente ampliato (rispetto alle precedenti e prevalenti interpretazioni), la possibilità per le parti di modificare le proprie domande iniziali, consentendo anche il mutamento contemporaneo di entrambi i requisiti essenziali (*petitum* e *causa petendi*), a condizione che le nuove domande riguardino la "medesima vicenda sostanziale" dedotta in giudizio e siano ad essa oggettivamente connesse (oltre che, non determinino l'ampliamento della controversia ad altri soggetti non originariamente citati); tale soluzione è dettata da una interpretazione costituzionalmente orientata ed evolutiva delle norme processuali ed ha l'evidente *ratio* di consentire – in ossequio ai principi della ragionevole durata dei giudizi e dell'economia processuale – la trattazione in uno stesso processo, di tutte le questioni relative ad un medesimo titolo o rapporto giuridico. Del resto, è noto che, ove una domanda venisse dichiarata inammissibile per soli motivi di rito, non ne sarebbe preclusa la riproposizione in autonomo giudizio (*ex multis* e tra le più recenti, Cass. sez. 1, n. 23130 del 22/10/2020 e sez. 3, n. 13603 del 19/05/2021) e che quest'ultimo, ove ne sussistano i presupposti, potrebbe anche essere riunito per connessione a quello in cui è stata pronunciata l'inammissibilità; con le ovvie ed immaginabili conseguenze in termini di maggior dispendio di energie processuali e di allungamento dei tempi di definizione.

Tutto ciò premesso, la domanda è però infondata nel merito e deve essere rigettata.

È bene riassumere i principi di diritto assolutamente consolidati in materia di utilizzo di beni

comuni.

Invero, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione»* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari»* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine *«i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità»* (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso»* (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili,

sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»*; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il danno con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

Alla luce di tali principi, la domanda dell'attrice è chiaramente infondata.

In primo luogo, infatti, non c'è prova di una diffida o richiesta di utilizzo dell'immobile da parte della sig.ra Pt_1 prima del giugno 2018 – data del deposito della memoria di costituzione del nuovo difensore, ove per la prima volta è stata lamentata l'esclusione dal godimento del bene ed avanzata richiesta di indennizzo – non potendosi ritenere idonee in tal senso le stampe delle emails di cui ai docc. 6 e 7 allegati alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice, atteso che si tratta di mere fotocopie, peraltro prive di attestazione o prova del loro invio e della loro ricezione da parte del sig. Cont (inoltre, alcune di esse sono in lingua spagnola, come tale inutilizzabili nel presente procedimento ex art. 122 c.p.c. ove non tradotti da un interprete nominato dal Tribunale); dal che discende che il risarcimento potrebbe essere riconosciuto, tutt'al più, soltanto da quel momento e non dal marzo 2016.

In secondo luogo, non è stato affatto dimostrato, in fatto, che vi sia stata una effettiva

esclusione dell'attrice dalla possibilità di accesso all'immobile comune, per lo meno non dal marzo 2016; sul punto, a fronte della contestazione della circostanza da parte del convenuto, l'attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria; né può validamente sostenersi che il convenuto l'abbia ammessa, atteso che nelle dichiarazioni rese in atti (segnatamente, nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa), il sig. ^{Cont} ha detto soltanto di aver aggiunto una ulteriore serratura alla porta di ingresso dell'abitazione, per motivi di sicurezza – dovendosi recare all'estero – ma nel maggio del 2018, e di averla poi rimossa pochi mesi dopo.

Da ultimo, manca del tutto la prova (e, prima ancora, la compiuta allegazione), del concreto pregiudizio che l'attrice avrebbe subito a causa della (asserita) sua esclusione dall'utilizzo dell'immobile, essendo pacifico in causa che la sig.ra ^{Pt_1} da diversi anni, risiede stabilmente all'estero con i propri figli e che rientra solo sporadicamente in Italia, mentre il sig. ^{Cont} abitava presso l'immobile comune (con il consenso, quanto meno implicito, della controparte, che, come detto, fino al giugno 2018, non aveva mosso alcuna contestazione a tale utilizzo), sicché l'attrice non aveva alcun interesse o concreta possibilità di godere dell'immobile.

Restituzione delle somme richiesta dal convenuto.

Anche tale domanda, come meglio formulata nella memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., deve ritenersi processualmente ammissibile, in base ai medesimi criteri sopra richiamati – potendosi in linea generale far rientrare nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra condividenti – ma deve comunque essere rigettata, in quanto infondata in diritto.

Innanzitutto, occorre rilevare la carenza nell'indicazione della *causa petendi* in diritto, ovvero del titolo giuridico sulla base del quale il convenuto pretende la restituzione delle somme da lui versate quale pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile e, in parte, adempimento del mutuo ipotecario.

Il convenuto si è infatti limitato ad indicare le somme da lui (asseritamente) versate per l'acquisto dell'immobile cointestato con l'attrice, chiedendone la restituzione, senza però indicare quale sarebbe la fonte, legale o contrattuale, che gli darebbe diritto a tale restituzione.

Invero, dal momento che si tratta di somme che egli ha pagato, appunto, quale prezzo di acquisto di un immobile cointestato anche a sé stesso, e che quindi ha impiegato per ottenere la comproprietà di un bene, non si vede perché mai la sig.ra ^{Pt_1} debba

rimborsargliele integralmente; a tutto voler concedere, il convenuto potrebbe pretendere la restituzione delle somme da lui pagate in eccedenza rispetto alla quota del 50% dell'immobile acquistato, poiché il 50% è stato pagato nel suo stesso interesse, appunto per acquisire la metà del bene.

Diversamente ragionando e sposando la richiesta riconvenzionale, si giungerebbe alla conclusione per cui il sig. ^{Cont} ha ottenuto la comproprietà di un immobile, il cui prezzo però resta ad integrale carico dell'altra comproprietaria, senza che questa se ne sia assunta l'obbligo. Ed è qui che si coglie la sopra accennata carenza di allegazione ed indicazione della *causa petendi* in relazione alla domanda riconvenzionale, poiché il convenuto non ha mai dedotto (né, tanto meno, provato) che vi fosse tra le parti un accordo secondo il quale gli oneri dell'acquisto dell'immobile dovessero gravare interamente sulla sig.ra ^{Pt_1} o, comunque, dovessero essere divise precisamente al 50% su ciascuno di essi.

Analogamente, il convenuto non può reclamare la restituzione in suo favore delle somme da lui versate per l'adempimento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, dal momento che il mutuo era intestato a lui solo, che era dunque l'unico obbligato nei confronti dell'istituto di credito; non è quindi applicabile la regola dell'art. 1115 c.c., che riguarda le sole obbligazioni **solidali** contratte dai comproprietari nell'interesse della comunione; infatti, non solo si tratta di un'obbligazione contratta in via esclusiva da una sola parte, ma non può nemmeno, a stretto rigore, definirsi un debito nell'interesse della comunione, poiché nato prima che la comunione stessa venisse ad esistenza e finalizzato all'acquisto del bene in comproprietà e non già alla sua manutenzione, conservazione o miglioramento.

Nemmeno in questo caso, poi, risulta alcun accordo tra le parti, in forza del quale la sig.ra ^{Pt_1} si dovesse fare carico del mutuo, quanto meno in misura pari alla sua quota di comproprietà; non appare sufficiente, sotto il profilo presuntivo, il fatto che le rate fossero addebitate su un conto corrente cointestato ai due coniugi, sul quale confluivano somme versate da entrambi, poiché, in assenza di ulteriori elementi indicativi di uno specifico accordo in tal senso e, soprattutto, della prova della proporzione tra i contributi dei due cointestatari su tale conto, non è possibile desumere che vi fosse un accordo nel senso di un contributo paritario di entrambi per la restituzione del mutuo.

Del resto, a questo proposito deve anche ravvisarsi una certa contraddittorietà nella posizione del convenuto, che, nel richiedere la restituzione delle somme in suo favore, ha

detratto dall'ammontare i circa 8 mila e 900 euro versati dall'attrice per il pagamento del mutuo.

Del tutto inconferente è poi il richiamo alle norme sulla collazione, trattandosi di istituto che riguarda esclusivamente le successioni per causa di morte (come risulta assolutamente evidente dal fatto che le norme si riferiscono alle donazioni ricevute dal defunto, e che i destinatari dell'obbligo di collazione sono i suoi eredi) e che, ovviamente, non è applicabile allo scioglimento della comunione ordinaria, nemmeno in forza del richiamo operato dall'art. 1116 c.c..

Oltre a quanto sin qui dedotto ed osservato in punto di diritto, non da ultimo deve poi rilevarsi come, in punto di fatto, il convenuto non abbia nemmeno dimostrato di aver versato con denaro proprio tutte le somme indicate, come emerge dagli estratti conto, assegni e documentazione bancaria versata in atti da entrambe le parti, dai quali risulta che buona parte del prezzo provenisse da risorse comuni o anche della sig.ra Pt_1

Restituzione delle rate di mutuo pagate dall'attrice.

Sul punto, non possono che richiamarsi le considerazioni appena svolte, a proposito della non applicabilità della regola dell'art. 1115 c.c. e, quindi, della impossibilità di distribuire l'obbligazione derivante dal mutuo tra entrambi i comproprietari, in proporzione delle rispettive quote, dal momento che si tratta di un'obbligazione contratta esclusivamente dal sig. ^{Cont} mentre la sig.ra Pt_1 figurava soltanto come terza datrice di ipoteca.

Ne consegue che, avendo l'attrice adempiuto in parte ad un'obbligazione altrui (sia pure se lo ha fatto avendovi un interesse concreto, in quanto comproprietaria dell'immobile su cui gravava la garanzia ipotecaria), la stessa ha diritto alla restituzione delle corrispondenti somme da parte dell'obbligato principale (anzi, unico). Del resto, come visto sopra, il convenuto non ha, sostanzialmente, contestato tale richiesta, includendola nei suoi calcoli delle somme dovute.

Distribuzione del ricavato della vendita.

In base a tutti i principi ed alle considerazioni sin qui svolte, si deve pertanto concludere, in relazione alla distribuzione del ricavato della vendita, che la somma versata alla CP_2 [...] ad estinzione del mutuo debba gravare esclusivamente sulla quota parte spettante al sig. ^{Cont} inoltre, il sig. ^{Cont} sarà tenuto anche al pagamento della somma di € 8.924,17, a titolo di restituzione delle rate di mutuo versate dalla sig.ra Pt_1

Come risulta dalla scrittura privata tra le parti e dal rogito notarile, l'immobile è stato

venduto al prezzo di € 350.000,00, per cui a ciascun condividente, in base alle quote di comproprietà, spetta la somma di € 175.000,00; tuttavia, dalla quota del sig. ^{Cont} va detratta la somma impiegata per l'estinzione del mutuo, pari ad € 163.598,14, residuando così in suo favore, la somma di € 11.401,86. Considerato che risultano incassati già € 17.500,00 per ciascuno dei condividenti, pari al 50% della caparra confirmatoria di € 35.000,00 versata dagli acquirenti, risulta, quindi, che il sig. ^{Cont} ha già ottenuto la quota a lui spettante, mentre alla sig.ra ^{Pt_1} spettano ancora € 157.500,00 (€ 175.000-17.500); a quest'ultima, pertanto, andrà corrisposta l'intera somma depositata presso il Notaio rogante, pari ad € 151.401,86, mentre il residuo - € 6.098,14 - le dovrà essere corrisposto dal sig. ^{Cont} il quale dovrà anche restituire l'importo di € 8.924,17, per un totale di € 15.022,31.

Con la precisazione che, in questa sede, non si dispone lo svincolo delle somme, atteso che, come da accordi tra le parti risultanti dal rogito, sarà lo stesso Notaio a disporlo, soltanto al passaggio in giudicato della sentenza.

Spese di lite.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto, da un lato, del fatto che sulla domanda di divisione non può ravvisarsi una soccombenza in senso proprio, trattandosi di domanda svolta nell'interesse comune di tutti i condividenti e, dall'altro lato, della reciproca soccombenza delle parti nelle rispettive domande accessorie alla divisione.

È infatti principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 07/02/2011, n. 22903 del 08/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020); con la precisazione che la compensazione riguarda anche le spese del subprocedimento cautelare in corso di causa, come già disposto dal GI a verbale dell'8.02.2019.

In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i condividenti, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse

della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 11512/2015, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra *Parte_1* e *CP_1*, sull'immobile sito in Roma, Via degli Orti Gianicolensi n. 12, censito al catasto, al foglio 456, mapp. 35, sub. 6, meglio descritto in atti;
- preso atto della vendita dell'immobile in comunione, al prezzo di € 350.000,00 già incassato, e tenuto conto del pagamento in favore della *CP_2* della somma di € 163.598,14, nonché dell'incasso della caparra di € 35.000,00 da parte dei due comproprietari, per la quota di € 17.500,00, dispone che il residuo ricavato, ovvero la somma di € 151.401,86, depositato presso il Notaio rogante, dr. *Persona_1*, venga versato interamente in favore della sig.ra *Parte_1*
- condanna il sig. *CP_1* al pagamento, in favore della sig.ra *Parte_1* della somma di € 15.022,31, oltre interessi al tasso legale, dalla presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda dell'attrice, di pagamento di indennizzo per occupazione esclusiva dell'immobile;
- rigetta la domanda del convenuto di restituzione delle somme da lui versate per l'acquisto dell'immobile e per il mutuo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, anche del procedimento cautelare in corso di causa;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 3/02/2023.

Il Giudice

Dr. Mario Coderoni